

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제21-이행실태-02호

제 목 중소기업의 코로나19 극복을 위한 계약분야 지원

모범대상자 ◀◀◀◀처 ♥♥♥♥♥♥부

모범내용

◀◀◀◀처 ♥♥♥♥♥♥부는 우리공사 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장 업무 상 국가계약법령에 따른 계약추진 및 사후관리, 계약관련 제도나 지침운용 업무를 종합적으로 수행하고 있다.

1. 추진배경

코로나19 사태의 장기화로 인해 경제전반은 물론이고 자영업자, 중소기업, 소상공인 등 상대적으로 취약한 계층의 경제기반이 위축되고 있다. 이에 따라 정부는 코로나19 극복을 위해 공공투자를 조기 집행하는 한편, 국가 계약제도 절차를 한시적으로 대폭 완화하는 등 대응방안을 마련하였다.

한편, 위와 같이 코로나19 사태로 인한 경기침체 대응이 강구되는 상황에서 우리공사도 정부의 국가계약법 개선책과 더불어 자체적인 계약분야 지원 대책을 수립 및 시행하게 되었다.

2. 추진내용

♥♥♥♥♥♥부는 중소기업 매출증대 및 입찰 참여기회 확대방안을 검토하

였다. 이후 “코로나-19극복을 위한 중소기업 및 소상공인 경기활성화 지원 계약 분야 추진과제 시행계획(이하, 코로나19 계약분야 추진과제 시행계획)”을 2020년 5월 수립하면서, 경기활성화를 위한 세부 추진과제를 발굴하였는데 주요내용은 아래 【표 1】 과 같다.

【표 1】 “코로나19 계약분야 추진과제 시행계획” 주요내용

[시행목적] 코로나19 경기침체에 따른 중·소상공인의 어려움 극복 지원을 위한 KOGAS의 한시적 계약업무 처리기준 수립

[시행기간] '20.5월 ~'21.12월

[주요내용]

- 지체상금 부과 면제 (유연근무, 재택근무 등 불가항력 사유)
- 적격심사 최저낙찰율 상향 (2억원 미만 물품, 용역 限)

구분	현행	변경
물품	85점 (하한율 : 80.495%)	88점 (하한율 : 87.995%)
용역	85점 (하한율 : 80.495%)	85점 (하한율 : 87.995%)

- 일반관리비 및 이윤율 법적 상한율 적용 (2억원 미만 용역)
 - 추정가격 2억원 미만 물품 및 용역계약 기초금액 산정 시 일반관리비 및 이윤율 반영비율이 법적상한에 미달 시 상한율까지 조정
 - * 단, 미적용 사유(발주부서 작성)가 정당한 경우는 제외하며, 원가계산 방식의 추정가격 설계 시에만 적용
- 적격심사(용역, 물품) 신규고용창출 가점 상향
- 공동계약(공사, 용역) 가점 상향
- 공사계약 분리발주 검토
- 지역·중소기업 우선발주 체크리스트 운영
 - 지역기업 제한경쟁입찰 가능여부, 수의계약(전자견적공고) 가능여부, 중소기업 우선발주 대상 등 사전 검토
 - * 상생발주 리스트 및 관련법령 검토 후 계약추진계획 수립 및 시행

* 출처 : ♥♥♥♥♥♥부 제출자료 재구성

3. 추진성과

“코로나19 계약분야 추진과제 시행계획(안)”의 주요 내용을 보면, 우선 감염병 확산 방지를 위한 목적으로 계약상대자가 유연근무, 재택근무 등을 시행하여 계약이행이 지체된 경우 불가항력 사유로 인정하여 지체상금을 면제키로 하였다. 이에 따라 코로나19 감염병 확산 방지를 위한 목적인 경우 계약일반조건에 따른 연장 등 조치를 시행토록 ‘20.2.18. 전사에 통보하였다. 이를 통해 코로나19 확산에 따른 중소기업 피해를 ‘20년 106건(15.8억원), ‘21년 8월 기준 43건(13.4억원) 구제할 수 있었다.

또한 ♥♥♥♥♥♥부는 2억원 미만 물품, 용역계약의 최저낙찰율을 한시적으로 상향조치 함으로써 중소협력사의 매출 증대를 지원하였다. 최저낙찰율 상향을 통해 전체계약 기준으로 ‘20년 9.7억원, ‘21년 8월까지 15.7억원의 적정 이윤을 보장하였다. 특히, 용역의 경우 ‘21.7.26. 「공사·용역적격심사 세부기준」을 개정하면서, 용역 추정가격에 상관없이 모든 금액구간의 최저낙찰율을 상향하였는데, 이는 한시적 적용에 불과했던 조치사항이 지침 개정사항에 반영됨으로써 궁극적으로 계약 상대방이 적정이윤을 보장받을 수 있는 제도적 기반이 마련되었다.

더불어, ♥♥♥♥♥♥부는 공사계약 분리발주 및 공동계약 활성화를 통해 중소협력사의 수주기회 확대를 유도하였고, 이외 입찰가점 신설을 통해 고용유지·확대를 위한 인센티브 방안 등을 마련하였다. 앞서 언급한 코로나19 계약추진 사항에 대한 주요 추진성과는 아래 【표 3】과 같다.

【표 3】 코로나19 극복을 위한 계약 추진사항 및 추진성과

추진내용	추진성과	
	'20년	'21년.8월
최저낙찰율 상향조정	• 208건 (9.7억원)	• 231건 (15.7억원)
이윤율 법적 상한적용	• 상한율 적용(5~10%)	
공동계약활성화	• 중소기업 704억원 수주	• 중소기업 1,154억원 수주
고용창출 가점 상향	• 기존점수 50% 상향	
지역·중소기업 우선발주	• 중소기업 우선 수주(체크리스트 작성)	
지체상금 부과 면제	• 106건 (15.8억원)	• 43건 (13.4억원)

* 출처 : ♥♥♥♥♥♥부 제출자료 재구성

위와 같이 ♥♥♥♥♥♥부는 코로나19 극복을 위한 한시적 계약특례 방안 등을 마련함으로써 코로나19 유행으로 어려움을 겪고 있는 중소기업자들을 적극적으로 지원하였으며, 중소기업의 수주범위·금액 확대를 위한 제도적 기반을 마련함과 동시에 사회적 가치에 부합하는 입찰환경 조성에 기여하였다.

조치할 사항

위 모범사례를 전사에 널리 알리고 관련부서에 대하여 단체 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])